

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1793/2536

บริษัท ไทย มิตซูบิชิอินเวสต์मेंท์
จำกัด

โจทก์

นางสาว นันทิดา วิภาณรัตน์ กับพวก

ผู้ร้อง

บริษัท ฝั่ ไทย จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 306

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 6, มาตรา 123, มาตรา 153

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้ในคดีล้มละลายได้เองภายหลังจากลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 123 โดยไม่ต้องขออนุญาตศาลขาย กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายนั้นหมายถึงกระบวนพิจารณาที่กระทำต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 6 เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าการขายทอดตลาดทรัพย์รายใดดำเนินไปโดยไม่ชอบ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ย่อมมีอำนาจที่จะสั่งให้ยกเลิกการขายทอดตลาดนั้นเสียได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งภายใน 8 วันนับแต่วันขาย เพราะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 153 ประกอบมาตรา 27 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งมีใช้การร้องขอของคู่ความฝ่ายที่เสียหาย

ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องว่า ผู้ร้องทั้งสามเป็นผู้ประมูลซื้อหุ้นจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำเลยที่ 2 ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ต่อมาอธิบดีกรมบังคับคดีมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดดังกล่าวอ้างว่าได้แจ้งประกาศขายทอดตลาดให้ผู้รับจำนำใบหุ้นทราบ คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีคำสั่งเกินกว่า 8 วัน นับแต่วันขายทอดตลาด การขายทอดตลาดมีการประกาศทางหนังสือพิมพ์แล้วขอให้เพิกถอนคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดของอธิบดีกรมบังคับคดี

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้านว่า การขายทอดตลาดมิได้แจ้งการขายทอดตลาดให้ผู้รับจำนำใบหุ้นทราบ และแจ้งประกาศให้เจ้าหนี้ทราบโดยวิธีประกาศหนังสือพิมพ์ทั้งที่สามารถแจ้งโดยวิธีส่งหมายธรรมดา คำสั่งของอธิบดีกรมบังคับคดีเป็นการสั่งโดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ประกอบด้วยมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานของศาลมิใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีจึงมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ผู้รับจำนำมิได้คัดค้านการขายทอดตลาดเนื่องจากไม่ทราบประกาศขายทอดตลาด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดของอธิบดีกรมบังคับคดี หากผู้ร้องทั้งสามชำระราคาแล้วให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โอนหุ้นของบริษัทรอยัลเชรามิกอุตสาหกรรม จำกัด ใบหุ้นหมายเลข 19 หมายเลขหุ้นที่ 5001-6500 ให้ผู้ร้องทั้งสาม ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์เป็นพับ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีล้มละลายเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้ในคดีล้มละลายได้เองภายหลังจากลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 123 โดยไม่ต้องขออนุญาตศาลขาย อันต่างกับการบังคับคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 306 ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องขออนุญาตศาลก่อนทำการขาย กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายนั้น หมายถึงกระบวนพิจารณาที่กระทำต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 6 ซึ่งมาตรา 153 บัญญัติว่า ในส่วนที่พระราชบัญญัติ ล้มละลายมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับได้ ดังนี้ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าการขายทอดตลาดทรัพย์รายใดดำเนินไปโดยไม่ชอบ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ย่อมมีอำนาจที่จะสั่งให้ยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์นั้นเสียได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งภายใน 8 วันนับแต่วันขาย เพราะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ประกอบมาตรา 27 วรรคแรกแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งมิใช่การร้องขอของกลุ่มความฝ่ายที่เสียหาย แต่คดีนี้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าได้มีการแจ้งวันขายทอดตลาดให้เจ้าหนี้ผู้รับจำนำใบหุ้นทราบโดยชอบแล้ว ดังนี้ การขายทอดตลาดทรัพย์ซึ่งผู้ร้องทั้งสามเป็นผู้ประมูลซื้อได้ จึงเป็นการขายทอดตลาดโดยชอบ

พิพากษายืน

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ